

0004182-76.2015.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Daniel Aparecido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

O acusado Daniel Aparecido da Silva foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão , em regime aberto, pelo crime previsto no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004182-76.2015.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004182-76.2015.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Daniel Aparecido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

O acusado Daniel Aparecido da Silva foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão , em regime aberto, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, tendo referida sentença transitada em julgado para o Ministério Público em 25/08/2016.

Considerando que, dada a pena aplicada, o prazo da prescrição da pretensão executória é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V , do Código Penal, sem que exista qualquer outra causa interruptiva, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto, acolho a manifestação do representante do Ministério Público como razão de decidir e reconheço a prescrição da pretensão executória, e em consequência, declaro a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA em relação ao sentenciado Daniel Aparecido da Silva , nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso , todos do Código Penal.

Diante da natureza da presente, afastado, pois, o interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data, dada a incidência da preclusão lógica.

Oficie-se ao IIRGD.

Intime-se e feitas às comunicações de estilo, arquivem-se os autos.

Mongaguá, 01 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA